

(제3채권자가 채권자와 채무자를 상대로 하는 경우)

채권조사확정재판 신청서

사건번호: 20 개회 개인회생

제 3 채 권 자
(신 청 인)

주소:

우편번호:

채 권 자
(상 대 방)

주소:

우편번호:

채 무 자
(상 대 방)

주소:

우편번호:

신 청 취 지

신청인의 채무자 _____에 대한 회생채권은 금 _____원임을 확정한다.

신 청 원 인

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

20 . . .

채권자(신청인)

(서명 또는 날인)

소명 방법

1. 소갑제1호증
2. 소갑제2호증
3. 소갑제3호증

첨부서류

1. 위 소명 방법
2. 송달료 납부서
3. 신청서 부분

각 1통
1통
1통

법원 귀중

* 인지 납부 방법: 대한민국 법원 전자소송 사이트에서 전자로 납부하시거나, 우체국 및 신한은행에 가셔서 정부수입인지(1,000원)를 구매하여 이 신청서에 붙이시면 됩니다.

* 송달료 납부 방법: 대한민국 법원 전자소송 사이트에서 전자로 납부하시거나, 신한은행에 가셔서 “송달료 예납”한다고 말씀하시면 자세히 안내해 줍니다. 당사자 1인당 5회분의 송달료를 납부합니다. 예납 후 법원제출용 영수증을 이 신청서에 붙여 접수하시면 됩니다.

* 아래 신청서는 기재례에 불과하며, 구체적인 사건의 내용에 따라 신청서를 작성하셔야 합니다.

(제3채권자가 채권자와 채무자를 상대로 하는 경우 기재례)

채권조사확정재판 신청서

제3 채권자 오○○
(신 청 인) ○○시 ○○구 ○○동 ○○

채 권 자 이○○
(상 대 방) ○○시 ○○구 ○○동 ○○

채 무 자 ○○○
(상 대 방) ○○시 ○○구 ○○동 ○○

신 청 취 지

채권자(상대방)의 채무자(상대방)에 대한 개인회생채권은 금 1,000만 원 및 이에 대한 2003. 3. 4.부터 2004. 10. 21.까지 연 10%의 비율에 의한 금원의 일반 개인회생채권과 위 금 1,000만 원에 대한 2004. 10. 22.부터 완제일까지 연 10%의 비율에 의한 금원의 후순위 개인회생채권임을 확정한다.

신 청 원 인

1. 제3채권자(신청인, 이하 제3채권자라 한다)는 귀 법원 2004개회○○호 개인회생사건의 개인회생채권자 중 1인입니다.
2. 채무자(상대방, 이하 채무자라 한다)는 귀 법원에 2004. 9. 25. 2004개회○○호로 개인회생절차의 개시를 신청하면서 개인회생채권자목록에 채권자(상대방, 이하 채권자라 한다)의 채권에 관하여 채권의 원인은 ‘2001. 3. 3.자 차용금 3,000만 원’, 채권의 내용은 ‘2,000만 원 및 이에 대한 2003. 3. 4.부터 완제일까지 연 10%의 비율에 의한 금원(단 개인회생절차 개시결정일 이후의 이자, 지연손해금은 후순위 개인회생채권임)’ 이라고 기재하고, 채권현재액의 산정근거란에 ‘2002. 3. 3. 원금 중 1,000만 원을 변제하였다’ 라고 기재하였습니다. 한편, 귀 법원은 2004. 10. 22. 채무자에 대하여 개인회생절차 개시

결정을 하였습니다.

3. 그러나 채무자는 2002. 2.경 제3채권자로부터 금 2천만 원을 차용하여 2002. 3. 3.경 채권자의 채권 원금 3,000만 원 중 2,000만 원을 변제하고, 이자는 2003. 3. 3.까지분을 완제 하였습니다. 따라서 채권자가 채무자에 대하여 가지는 개인회생채권은, 1,000만 원 및 이에 대한 2003. 3. 4.부터 2004. 10. 21.까지 연 10%의 비율에 의한 금원의 일반 개인회생 채권과 위 금 1,000만 원에 대한 2004. 10. 22.부터 완제일까지 연 10%의 비율 의한 금원의 후순위 개인회생채권밖에 없습니다.
4. 따라서 제3채권자는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제604조제1항, 제3항에 따라 귀 법원에 개인회생채권조사확정재판을 신청합니다.

20 . . .

제3채권자 오○○ (서명 또는 날인)

소 명 방 법

- | | |
|-----------|------|
| 1. 소갑제1호증 | 차용증 |
| 2. 소갑제2호증 | 통장사본 |

첨 부 서 류

- | | |
|------------|------|
| 1. 위 소명 방법 | 각 1통 |
| 2. 송달료 납부서 | 1통 |
| 3. 신청서 부분 | 1통 |

법원 귀중